

0087690-02.2012.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 7444/2012 - 1º Distrito Policial de Campinas, 7444/2012 - 1º Distrito Policial de Campinas, 223/2012 - 4º Distrito Policial de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kamila da Costa Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0087690-02.2012.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0087690-02.2012.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 7444/2012 - 1º Distrito Policial de Campinas, 7444/2012 - 1º Distrito Policial de Campinas, 223/2012 - 4º Distrito Policial de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kamila da Costa Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA e KAMILA DA COSTA SILVA, em 18 de junho de 2012, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 157, 2º, inciso II, (vigente à época) do Código Penal (fls. 03/05).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 10 de junho de 2012, por volta das 22:07 horas, na Rua Maria Roversi Dias, Vila Tofanelo, nesta cidade e comarca, Pedro Henrique de Almeida e Kamila da Costa Silva, agindo em concurso, subtraíram para si um cartão do Banco do Brasil, um cartão Bilhete Único e a quantia de R\$ 200,00 em dinheiro pertencentes à vítima Neisiane Costa Miranda Aragão.

A denúncia foi recebida.

O Réu respondeu ao processo em outros autos.

A Ré, foi citada por edital, a tramitação processual foi suspensa em razão de sua não localização e, posteriormente, a marcha foi retomada a partir da citação pessoal feita posteriormente em relação a ela. Houve apresentação de resposta à acusação em seu favor.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 179/180).

A audiência não se realizou, conforme termo de audiência de fls. 261/262, ante ausência da vítima e da Ré.

A Defesa acompanhou o Ministério Público em suas alegações finais.

É o relatório. Decido.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, entendo que não cabe ao Juiz tomar decisão em sentido diverso nos casos em que o Ministério Público pede a absolvição da Ré.

Ao órgão ministerial a CF atribuiu a competência exclusiva de deduzir em juízo a pretensão punitiva, de modo que o juiz que condena o acusado após o pedido absolutório feito pela acusação acaba por assumir tarefa que não lhe cabe, agindo de ofício, de maneira parcial e atuando como se parte fosse. É o que informa o sistema processual penal do tipo acusatório pretendido pelo constituinte.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e assim o faço para ABSOLVER KAMILA DA COSTA SILVA das imputações que lhe foram dirigidas nestes autos.

Ficam cessadas eventuais medidas cautelares.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.  
P.R.I.C.

Campinas, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA